

드림피아 강사 계약서

드림피아(이하 “갑”이라 함)와 전문 직업인 강사(이하 “을”이라 함)은 다음과 같이 계약을 체결한다.

제 1조 [목적]

1. 본 계약은 “갑”과 “을”이 공동으로 진행하는 교육 사업에 관한 제반 사항을 규정하고, 상호 신뢰의 관계로서 계약사항들을 성실하게 준수하며 공동의 번영과 발전을 도모하는데 있다.
2. “갑”은 “을”이 진행할 강의를 제공하고 이에 필요한 업무 전반의 권한을 위임하며 “을”을 소속 강사로 계약을 체결한다.

제 2조 [계약 기간 및 효력의 발생]

1. 본 계약의 기간은 우선 체결일로부터 차기년도 2월까지로 규정 하며, 계약 기간 만료 15일 전까지 상호 간 계약 해지 고지하지 아니 할 경우 자동 연장한다.
2. 계약이 자동 연장 될 경우 계약 내용은 당해년도 계약서 규정에 따른다.
3. 계약 내용 변경이 있을 경우 “갑”은 “을”에게 변경 내용을 사전에 고지하고 합의 후 변경한다.
4. “을”은 개인적인 사유로 더 이상 강의를 진행할 수 없는 경우에 “갑”에게 요구 하고, “갑”은 “을”의 요구사항을 따른다.

제 3조 [갑의 책임과 의무]

1. “갑”은 “을”이 지속적이고 다양한 강의를 진행할 수 있도록 프로그램 개발, 홍보 및 영업을 위임하여 수행한다.
2. “갑”은 “을”의 강의 진행에 관한 제반 사항을 충분히 지원한다.
 - 1) “갑”은 “을”이 진행할 강의 일정 및 장소에 대한 정보 고시를 명확히 한다.
 - 2) “갑”은 “을”이 학교 및 기관의 강의를 진행함에 따라 수반되는 다양한 행정 절차를 진행하고 자료 제공 및 정산을 지원한다.
 - 3) “갑”은 “을”의 원활한 강의가 가능하도록 편리한 강의 환경을 제공하고 보조한다.
3. “갑”은 “을”에게 강의 시작 2주 전까지 강의 배정을 완료한다. 단, 10일 이내 긴급하게 수임되는 강의는 제외한다.

제 4조 [을의 책임과 의무]

1. “을”은 “갑”이 제공하는 강의를 전문적이며 성실하게 수행하도록 노력한다.
2. “을”은 “갑”이 제공한 강의를 원활하게 진행되기 위해 아래의 사항들을 준수한다.
 - 1) “을”은 원활한 강의 진행을 위해 강의 시작 30분 전까지 강사대기실에 도착한다.
 - 2) “을”은 “갑”에게 제출한 교안과 상이한 내용의 강의를 진행할 시 실제 강의에 사용된 교안은 강의 진행 3일 전까지 반드시 제출해야 한다.
3. “을”은 “갑”을 통해 진행한 학교 및 현장에서 개인의 이익을 위하여 “갑” 외의 담당자 혹은 학생과 개인적으로 접촉하거나 홍보 활동하는 것을 금한다.
4. 체험 강의 시 “갑”이 제공하는 재료의 소유권은 “갑”에게 귀속되며 “을”은 주의 의무를 다하여 사용 및 관리하고 강의 완료 시 반납하여야 한다.
5. “을”은 “갑”이 제공하는 강의를 수강하는 학생들의 어떠한 개인정보도 수집할 수 없다.
(ex : 연락처, SNS 아이디 등)
6. “을”은 “갑”이 제공하는 행사 사진을 사용할 수 없다. 무단으로 사용할 경우, 저작권 위반으로 간주한다.

제 5조 [정산]

1. 강의료는 월 단위로 지급하되, 매월 10일에 정산한다. (예: 3월 강의 → 4월 10일 일괄 지급)
단, 10일이 주말, 공휴일 또는 본사 근무일이 아닐 경우 10일 이후 첫 근무일에 지급한다.
2. 행사 주최 측에서 “을”의 개인 계좌에 강의료를 직접 입금하는 경우, 합의 된 “을”의 몫(세후 금액)을 제외하고 지정된 계좌로 송금하여야 한다.
단, 갑이 을에게 지급해야 할 강의료가 있을 경우 갑의 몫을 상계한다.
3. 강의료는 사업소득세 3.3%를 공제하고 지급한다.
4. “을”이 “갑”에게 지급해야 할 금액이 발생할 경우 “을”은 “갑”에게 개별 지급하여야 하고, “갑”이 “을”에게 지급해야 할 강의료가 있을 경우 이를 상계 할 수 있다.
5. 강의료 정산은 개인서류(신분증 사본, 통장 사본, 프로필, 성범죄 조회 동의서, 개인정보제공 동의서)와 강의자료(교안, PPT)를 제출하여야 가능하다.
6. 정산은 당해년도 강의료 규정에 따른다. 강의료 규정은 본 계약에 별첨하며, 변경 사항이 있을 때 추가 고지한다.

제 6조 [계약의 해지 및 손해배상]

1. “갑”과 “을”은 본 계약에서 정한 각종 의무 사항을 2회 이상 위반할 경우 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
2. 다음 중 어느 하나의 사항이 발생했을 경우 7일간 소명의 기회를 제공한 후 납득할 만한 사유라고 인정되지 않을 경우 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 1) “을”의 귀책사유로 강의 중 당사, 학교, 주최 측의 명예가 훼손되는 심각한 민원이 발생하는 경우
 - 2) 강의 진행에 필요한 자료 제출 요구에 응하지 않은 경우와 허위자료를 제출한 경우
 - 3) 상호간의 상표권, 상호권, 저작권을 침해한 경우
 - 4) 상대방의 대외공신력을 실추시키는 행위를 하였다고 판단한 경우
3. 다음 중 어느 하나의 사항이 발생했을 경우 이에 대한 손해를 배상하여야 한다.

- 1) 예정된 강연일로부터 7일 이내에 “갑”의 귀책사유로 “을”의 배정된 강의가 취소되는 경우 배정한 강의료의 50%를 “을”에게 지급한다.
- 2) “을”은 “갑”이 배정한 강의 예정일로부터 7일 이내에 “을”의 귀책사유로 강의를 진행할 수 없을 경우, 동일 업종의 대체 강사를 섭외하여야 한다.
- 3) “을”이 대체한 강사의 책임과 의무는 동일하게 적용되며 이에 대한 “갑”의 손해는 “을”이 책임진다.
- 4) “을”이 대체강사 섭외가 불가하여 강의 진행을 취소하는 경우 “을”은 “갑”에게 배정된 강의료의 50%를 위약금으로 지급하여야 한다.
- 5) “을”이 강의 시작 시간을 초과하여 강연장에 도착하는 경우 강의료의 50%를 삭감하고 지급하며, 20분 이상의 지각이 발생하는 경우 차후 해당 학교에 무료 강의를 실시한다.
- 6) “을”이 배정된 강의 시작 전 24시간 이내에 강의를 취소하거나 예고 없이 불참하는 경우, “을”은 배정된 강의료의 5배를 위약금으로 갑에게 지급하여야 한다.
- 7) “갑”이 배정된 강의 시작 전 24시간 이내에 강의를 취소하는 경우, “갑”은 배정된 강의료의 5배를 위약금으로 을에게 지급하여야 한다.
- 8) “갑”과 “을”은 본 계약을 위반하여 일방의 귀책사유로 상대방에게 유·무형의 손해를 초래할 시 민·형사상의 책임을 지고 손해를 배상한다.
4. “갑”과 “을”은 본 계약 조항을 이행함에 있어 천재지변, 국가비상사태, 폭동, 전쟁, 테러, 정부의 조치, 시민봉기, 법원의 명령 등 “갑”과 “을”의 지배 범위 밖의 불가항력으로 인해 상대방에 끼친 손해에 대해서는 책임지지 아니한다.

제 7조 [분쟁의 조정]

1. “본 계약”의 해석과 관련하여 “갑”과 “을” 사이에 견해의 차이나 논쟁이 발생할 경우 상호 호의적인 의사 조정과 협상을 위해 노력한다.
2. “갑”과 “을” 양 당사자 간에 해결하지 못하여 발생하는 분쟁에 대한 재판 관할권은 “갑”의 소재지 관할 법원으로 한다.
3. 특허권, 지적 재산권 등과 관련하여 발생한 분쟁 해결에 대해서는 특허 심판에 의한다.

제 8조 [비밀유지 의무]

“갑”과 “을”은 상대방으로부터 제출 받은 자료에 대하여 비밀을 유지하여야 하며, 본 계약서에서 정한 서비스 제공 목적 이외의 어떠한 목적으로도 사용할 수 없다.

제 9조 [날인 및 보관]

본 계약은 양 당사자가 서명한 계약 체결일로부터 효력이 발생하며 이를 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고 양 당사자의 날인 후 각각 1부씩 보관한다.

갑

년 월 일

성 명 : 최 용 환



(인)

을

성 명 :

(인)